

Riesgos Éticos

¿Habéis identificado algún riesgo o desafío ético o regulatorio?

ReJust podría tener un impacto importante sobre las personas, ya que sus recomendaciones se utilizarían tanto durante un procedimiento penal como durante la ejecución de una condena. Por eso, aunque la decisión final siga siendo humana, hay varios riesgos que habría que tener en cuenta desde el diseño del sistema.

- **Privacidad y videovigilancia**

En ReJust-Seguimiento se analizarían automáticamente las cámaras de los centros penitenciarios para detectar acontecimientos relevantes. Esto permitiría obtener mucha más información que simplemente visualizar las grabaciones, ya que el sistema podría convertirlas en eventos sobre personas, acciones, lugares y momentos.

Por ello habría que limitar qué se analiza, durante cuánto tiempo se guarda y quién puede acceder a esa información. Además, ReJust no debería intentar inferir emociones o estados psicológicos a partir de las imágenes. La AEPD establece principios de proporcionalidad y minimización en el tratamiento de imágenes mediante videovigilancia.

- **Sesgos y discriminación**

Que una decisión la apoye un algoritmo no significa que sea necesariamente objetiva. ReJust utilizaría decisiones anteriores, datos penitenciarios, informes y modelos de riesgo, por lo que podría reproducir sesgos que ya existiesen en esas fuentes. Un ejemplo conocido es COMPAS, un sistema utilizado en Estados Unidos para estimar el riesgo de reincidencia. Este caso ha generado bastante debate porque se detectaron diferencias entre grupos en algunos de los errores del sistema.

Por eso sería importante revisar periódicamente los resultados de ReJust y comprobar no solo su precisión general, sino también sobre qué personas o grupos se están produciendo los errores.

- **Transparencia y explicabilidad.**

ReJust no debería limitarse a decir qué sentencia propone o qué nivel de riesgo calcula. Tanto en Sentencia como en Seguimiento debería poder explicarse qué información ha utilizado y por qué ha llegado a una determinada recomendación. En nuestros antecedentes ya planteamos que el sistema muestre factores, evidencias, fuentes e incertidumbre en lugar de dar únicamente una puntuación.

Esto permitiría al juez revisar realmente la propuesta y detectar posibles errores.

- **Errores del propio sistema**

En ReJust-Sentencia también existe el riesgo de que la IA no encuentre una resolución importante, utilice información desactualizada o interprete mal una parte del expediente.

Por eso el RAG debería consultar fuentes jurídicas actualizadas y mostrar siempre de dónde procede la información utilizada. Nuestro propio análisis ya identifica que legislación y jurisprudencia cambian y que no sería suficiente con aprender únicamente de decisiones antiguas.

- **Supervisión humana**

Por último, puede aparecer una dependencia excesiva de la IA. Una recomendación muy detallada puede parecer más fiable u objetiva de lo que realmente es y hacer que el profesional tienda a aceptarla sin cuestionarla. Por eso ReJust se plantea como una herramienta de apoyo: puede buscar información, analizarla y generar recomendaciones, pero la decisión final debe seguir correspondiendo a una persona. Esto además es coherente con los límites que actualmente plantean tanto el Reglamento Europeo de IA como la Ley Orgánica 7/2021 para este tipo de sistemas.

En resumen, los principales retos de ReJust estarían en **proteger la privacidad, evitar sesgos, poder explicar las recomendaciones, controlar posibles errores y mantener una supervisión humana real**. La idea sería tener en cuenta estos problemas desde el principio y no intentar solucionarlos una vez que el sistema ya estuviese desarrollado.

Referencias

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). *Resolución de archivo de actuaciones. Expediente EXP202211140.* Agencia Española de Protección de Datos.
<https://www.aepd.es/documento/ai-00375-2022.pdf>

Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) (2018). *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment.* Council of Europe.
<https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.* Diario Oficial de la Unión Europea.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa>

Jefatura del Estado (2021). *Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.* Boletín Oficial del Estado, núm. 126.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806>

Angwin, J., Larson, J., Mattu, S. & Kirchner, L. (2016). *Machine Bias.* ProPublica.
<https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

•